APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0002739-50.2012.404.9999/RS

D.E.
Publicado em 24/05/2012

RELATORA	:	**Juiza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA**
APELANTE	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	:	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**
APELADO	:	**LORENO THOM**
ADVOGADO	:	**Lucian Tony Kersting**
REMETENTE	:	**JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA DA COMARCA DE ARROIO DO TIGRE/RS**

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITOS. QUALIDADE DE DEPENDENTE DO PAI EM RELAÇÃO AO FILHO PRESO. COMPROVADA. O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou de abono de permanência em serviço. Para a concessão do benefício, devem ser implementados os seguintes requisitos: a) efetivo recolhimento do segurado à prisão; b) demonstração da qualidade de segurado do preso; c) comprovação da condição de dependente de quem pleiteia o benefício, e d) renda mensal do segurado inferior ao limite legal estipulado. Em relação aos dependentes pais, a dependência econômica não é presumida, devendo ser provada. Hipótese em que restaram implementados todos os requisitos legais para a concessão do auxílio-reclusão, inclusive a comprovação da dependência econômica do pai em relação ao segurado recluso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, não conhecer da apelação e negar provimento à remessa oficial, determinando a implantação do benefício, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 16 de maio de 2012.

Juíza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Juíza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução

TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **4927418v6** e, se solicitado, do código CRC **5AF20497**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Vivian Josete Pantaleão Caminha

Data e Hora: 17/05/2012 18:54

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0002739-50.2012.404.9999/RS

RELATORA	**:**	**Juiza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA**
APELANTE	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	**:**	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**
APELADO	**:**	**LORENO THOM**
ADVOGADO	**:**	**Lucian Tony Kersting**
REMETENTE	**:**	**JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA DA COMARCA DE ARROIO DO TIGRE/RS**

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a: (a) conceder em favor da parte autora o benefício de auxílio-reclusão, em relação ao instituidor Eliseu Thom, segurado especial do RGPS, no valor de um salário mínimo mensal (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91); (b) pagar os valores devidos a esse título, desde a data do requerimento administrativo, corrigidos monetariamente e acrescidos dos encargos moratórios, de uma única vez, pelos índices oficiais de remuneração da poupança, na forma da Lei n.º 11.960/09, e (c) pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação, incluídas as parcelas vencidas até a data da sentença. Dispensado o pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual n.º 13.471/2010.

Em suas razões recursais, o INSS insurge-se, exclusivamente, contra o pagamento das custas recursais.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Do auxílio-reclusão

Inicialmente, reconheço a falta de interesse recursal do INSS, uma vez que não

foi condenado ao pagamento de custas processuais. Ao contrário, a sentença foi expressa no sentido de declarar sua isenção, nos termos da Lei Estadual n.º 13.471/2010.

Passo, assim, à análise da remessa oficial.

O art. 201, IV, da Constituição Federal, prevê o auxílio-reclusão como um benefício previdenciário para os dependentes dos segurados de baixa renda.

Já o art. 80 da Lei n.º 8.213/91 estabelece que o auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou de abono de permanência em serviço, *in verbis*:

> *Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.*
> *Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.*

Com efeito, trata-se de uma prestação pecuniária que visa a amparar a família do segurado que se encontra encarcerado e, por isso, impossibilitado de exercer atividade laborativa e, consequentemente, de prover sua subsistência.

Para sua concessão, devem ser implementados os seguintes requisitos: a) efetivo recolhimento do segurado à prisão; b) demonstração da qualidade de segurado do preso; c) comprovação da condição de dependente de quem objetiva o benefício; e d) renda mensal do segurado inferior ao limite legal estipulado.

Os dependentes do segurado estão enumerados no art. 16, incisos I a III, da Lei n.º 8.213/91:

> *Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:*
> *I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)*
> *II - os pais;*
> *III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)*
> *§ 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.*
> *§ 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)*
> *§ 3º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.*
> *§ 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.*

Da leitura do dispositivo, verifica-se que, em relação a filhos, cônjuge e companheiro, há a presunção de dependência econômica em relação ao segurado, enquanto que, quanto a ascendentes e irmãos, é exigível a demonstração dessa condição, sob pena de

não se aperfeiçoar a relação jurídico-previdenciária.

No tocante ao limite da renda mensal do segurado, no momento de seu recolhimento à prisão, a matéria foi disciplinada, originalmente, pelo art. 13 da EC n.º 20/98, que assim dispôs:

> *Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.*

Posteriormente, o Decreto n.º 3.048/99, Regulamento da Previdência Social, estatuiu:

> *Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).*
> *§ 1º. É devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado.*
> *§ 2º. O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade competente.*
> *§ 3º. Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a preexistência da dependência econômica.*
> *§ 4º. A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até trinta dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior, observado, no que couber, o disposto no inciso I do art. 105. (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)*
> *§ 5º. O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto. (Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003)*
> *§ 6º. O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semi-aberto que contribuir na condição de segurado de que trata a alínea "o" do inciso V do art. 9º ou do inciso IX do § 1º do art. 11 não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão pelos seus dependentes. (Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003)*

A partir daí, o limite de renda mensal foi atualizado periodicamente, de acordo com a seguinte legislação:

> *a) R$ 376,60 a partir de 01-6-1999, conforme Portaria MPAS nº 5.188, de 06-5-1999;*
>
> *b) R$ 398,48 a partir de 01-6-2000, conforme Portaria MPAS nº 6.211, de 25-5-2000;*
>
> *c) R$ 429,00 a partir de 01-6-2001, conforme Portaria MPAS nº 1.987, de 04-6-2001;*
>
> *d) R$ 468,47 a partir de 01-6-2002, conforme Portaria MPAS nº 525, de 29-5-2002;*
>
> *e) R$ 560,81 a partir de 01-6-2003, conforme Portaria MPAS nº 727, de 30-5-2003;*
>
> *f) R$ 586,19 a partir de 01-5-2004, conforme Portaria MPS nº 479, de 07-5-2004;*
>
> *g) R$ 623,44 a partir de 01-5-2005, conforme Portaria MPS nº 822, de 11-5-2005;*

h) R$ 654,61 a partir de 01-4-2006, conforme Portaria MPS nº 119, de 18-4-2006;

i) R$ 676,27 a partir de 01-4-2007, conforme Portaria MPS nº 142, de 11-4-2007;

j) R$ 710,08 a partir de 01-3-2008, conforme Portaria Interministerial MPS/MF nº 77, de 11-3-2008;

l) R$ 752,12 a partir de 01-02-2009, conforme Portaria nº 48, de 12-02-2009;

m) R$ 798,30 a partir de 01-01-2010, conforme Portaria nº 350, de 30-12-2009;

n) R$ 862,11, a partir de 01-01-2011, conforme Portaria nº 568, de 31/12/2010;

o) a partir de 01-01-2012, R$ 915,05, conforme Portaria INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 02, de 06-01-2012.

Tal regramento, contudo, não impede que a família do segurado desempregado, em período de graça, receba o benefício, situação que encontra respaldo no art. 116, § 1º, do Regulamento da Previdência Social. Nesse caso, inclusive, é irrelevante o teto previsto no mesmo artigo, ante a própria inexistência de rendimentos.

Nessa linha os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO FEITO. 1. O prazo de manutenção da qualidade de segurado é majorado em doze meses no caso de situação de desemprego. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado em incidente de uniformização de interpretação de lei federal (Pet 7115/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010), o registro da situação de desemprego no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Previdência Social "não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal". Não obstante, "a ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade". 3. Tendo sito encerrada prematuramente a instrução, sem que possibilitado à parte autora a comprovação, por outros meios, da alegada situação de desemprego do segurado, impõe-se a anulação do feito, com a reabertura da instrução. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018490-14.2011.404.9999, 5ª Turma, Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, D.E. 16/03/2012)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO - RECLUSÃO. CONDIÇÃO DE SEGURADO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 116, § 1º, DO DECRETO Nº 3.084/99. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Concede-se o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado desempregado, desde que mantida a qualidade de segurado na data do seu efetivo recolhimento à prisão, sendo irrelevante o fato de o último salário percebido ter sido superior ao teto previsto no art. 116 do Decreto nº 3.048/99. 2. Juros moratórios mantidos conforme a r. sentença, à míngua de insurgência a respeito. 3. correção monetária deverá ser calculada aplicando-se os critério estabelecidos pela Lei nº 9.711/98 (IGP-DI). 4. Honorários advocatícios e custas processuais, corretamente estipulados, de acordo com o posicionamento adotado nesta Corte. 5. Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF4, AC 2004.72.12.001674-6, Sexta Turma, Relator Nylson Paim de Abreu, DJ 13/04/2005)

Registro que, consoante orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, a renda do segurado preso é o parâmetro para a concessão do benefício, e não a de seus dependentes (art. 201, inc. IV, da CF/88). Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes. II - Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários. III - Diante disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade. IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF, Pleno, RE 587365, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 25/03/2009, DJe-084 divulg 07/05/2009 public 08/05/2009)

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CF. DESTINATÁRIO. DEPENDENTE DO SEGURADO. ART. 13 DA EC 20/98. LIMITAÇÃO DE ACESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Nos termos do art. 201, IV, da CF, o destinatário do auxílio-reclusão é o dependente do segurado recluso. II - Dessa forma, até que sobrevenha lei, somente será concedido o benefício ao dependente que possua renda bruta mensal inferior ao estipulado pelo Constituinte Derivado, nos termos do art. 13 da EC 20/98. III - Recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF, Pleno, RE 486413, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 25/03/2009, DJe-084 divulg 07/05/2009 public 08/05/2009)

Saliento, ainda, que o auxílio-reclusão independe de carência, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei n.º 8.213/91.

Quanto ao termo inicial do benefício, leva-se em conta a data do encarceramento e a do requerimento administrativo, aplicando-se a partir daí as regras relativas à pensão por morte. Quando o benefício é solicitado, administrativamente, em até 30 dias, contados da prisão do segurado, o dependente tem direito ao benefício; a partir da data do encarceramento; nos demais casos, o benefício retroage à data do próprio requerimento administrativo, sendo devido enquanto o segurado permanecer recolhido à prisão (art. 117 do Decreto n.º 3.048/99) ou até a data de seu óbito, o que ocorrer primeiro (caso em que será convertido automaticamente em pensão por morte), ou, ainda, até o falecimento do dependente, caso em que cessará o respectivo pagamento.

Entretanto, havendo dependentes absolutamente incapazes, o benefício será sempre devido desde a data da prisão, pois a prescrição não flui em seu desfavor.

Do caso concreto

A condição de trabalhador rural do instituidor Eliseu Thom restou suficientemente comprovada pelas notas fiscais de comercialização de sua produção de fumo, ao menos nos anos de 2008 a 2010, considerando-se sua prisão em 26/07/2010. Ademais, ao que consta nos autos, nenhum outro vínculo laboral foi demonstrado (fl. 11), nem tampouco outra fonte de renda foi apontada (fls. 44 e 50/51), a fim de descaracterizar a sua qualidade de segurado especial, com renda inferior ao limite estipulado.

O segurado preso não deixou dependentes - filhos, cônjuge ou companheira -, remanescendo somente o autor, o seu pai, que, segundo a prova testemunhal, dependia economicamente do trabalho e rendimentos do filho. Além disso, não há nos autos qualquer

elemento de prova que evidencie ele possui rendimentos próprios para sua subsistência.

Diante desse contexto, deve ser mantida a sentença, que reconheceu o direito do autor à percepção de auxílio-reclusão.

Da correção monetária e dos juros de mora

No que tange aos acréscimos moratórios (juros e correção monetária) incidentes sobre os valores devidos à parte autora, devem ser observados os parâmetros estabelecidos por esta Corte.

Até 30/06/2009, a atualização monetária, incidindo a contar do vencimento de cada prestação, deve-se dar pelos índices oficiais e jurisprudencialmente aceitos, quais sejam: ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64), OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86, de 03-86 a 01-89), BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89), INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91), IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92), URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94), IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94), INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95), IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94) e INPC (04/2006 a 06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91, e REsp n.º 1.103.122/PR). Nesses períodos, os juros de mora devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, com base no art. 3º do Decreto-Lei n.º 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A contar de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei n.º 11.960, de 29/06/2009, publicada em 30/06/2009, que alterou o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, para fins de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Dos honorários advocatícios

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-se a Súmula 76 desta Corte: "*Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência*".

Das custas processuais

O INSS é isento do pagamento na Justiça Federal (art. 4º, I, da Lei n.º 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul (Lei Estadual n.º 13.471/10, publicada em 24/06/2010, que deu nova redação ao art. 11 da Lei Estadual n.º 8.121/85), isenção esta que não se aplica quando demandado na Justiça Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF4) e de Santa Catarina, com a ressalva de que, nesta última, a autarquia responde somente pela metade do valor (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.º 156/97).

Da tutela específica do art. 461 do CPC

Considerando a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 461 do

CPC, e tendo em vista que a presente decisão não está sujeita, em princípio, a recurso com efeito suspensivo (TRF4, 3.ª Seção, Questão de Ordem na AC n.º 2002.71.00.050349-7/RS, Rel. para o acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09-08-2007), determino o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias, com DIP na data do presente julgamento.

Ante o exposto, voto por não conhecer da apelação e negar provimento à remessa oficial, determinando a implantação do benefício.

É o voto.

Juíza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Juíza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **4927417v9** e, se solicitado, do código CRC **78D1D749**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Vivian Josete Pantaleão Caminha
Data e Hora:	17/05/2012 18:54

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 16/05/2012

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 0002739-50.2012.404.9999/RS
ORIGEM: RS 3908420118210143

RELATOR	:	Juiza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
PRESIDENTE	:	Desembargador Federal CELSO KIPPER
PROCURADOR	:	Procurador Regional da República Paulo Gilberto Cogo Leivas
REVISOR	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
APELANTE	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO	:	Procuradoria Regional da PFE-INSS
APELADO	:	LORENO THOM
ADVOGADO	:	Lucian Tony Kersting
REMETENTE	:	JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA DA COMARCA DE ARROIO DO TIGRE/RS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 16/05/2012, na seqüência 330, disponibilizada no DE de 27/04/2012, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS. Certifico, também, que os autos foram encaminhados ao revisor em 19/04/2012.

Certifico que o(a) 6ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA

APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Juiza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
VOTANTE(S)	:	Juiza Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
	:	Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
	:	Des. Federal CELSO KIPPER

Gilberto Flores do Nascimento
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Gilberto Flores do Nascimento, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **5025852v1** e, se solicitado, do código CRC **93CE8BB3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Gilberto Flores do Nascimento
Data e Hora:	17/05/2012 13:26